PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CLIMA
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
ATA DA 147 REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, aconteceu a 147 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro – CONSEMAC, presencialmente, no Auditório do Centro Administrativo São Sebastião (CASS), na Rua Afonso Cavalcanti no 455, Subsolo, Cidade Nova, correspondente ao Décimo Segundo Mandato, com as seguintes presenças:

Apoio Administrativo: Décio Jorge Craveiro Machado (MA/CONSEMAC), Lincoln de Paula Meneses (MA/CONSEMAC), Edileusa Anízio Bendito (MA/CONSEMAC),.

Membros Titulares: Hélio Vanderlei Coelho Filho (MA/SUBBIO), secretário executivo do CONSEMAC, Paulo Cesar da Silva (SMDUE), Georgiane CostaVital (Rio-Aguas), Bernardo Ornelas (COMLURB), Roberto Rocha (APEDEMA/RJ), Tarcisio Feitosa da da Silva (Pastoral da Ecologia integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro), Walter de Araújo Barbosa (ASSAERJ), Paulo Dias Pizao (ACRJ, Oswaldo Machado Tavares (SEAERJ) Veronica Beck (AMAF)

Membros Suplentes: Celia Regina Honorato de Oliveira (SME), Juliana Lopes Andrade Souza (SINDUSCON/RJ), Morvan B. Nobre (SEAERJ),

Representante de Membro:

Membro Convidado Estaduale

Membro Convidado Federal:

Membros Convidados da Sociedade Civil: Abílio Valério Tozini (FAM-Rio).

Outras presenças: Marilia Lins Pino (AMASC).

Membros Faltosos: Secretaria Municipal de Habitação (SMH), Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), Secretaria Municipal de Transporte (SMTR), Procuradoria Geral do Município (PGM), DEFENSORES DO PLANETA, Fundação Brasileira para Conservação da Natureza (FBCN), SINTSAMA-RJ Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Basico e Meio Aambiente do Rio de Janeiro.

O Sr. Hélio Vanderlei, Secretário Executivo do CONSEMAC, realizou a primeira convocação para verificação de quorum às 10 horas. Naquele momento, não havia membros do conselho para iniciar. Às 10:40, com a chegada dos membros titulares e suplentes necessários, começou a reunião. Hélio Vanderlei agradeceu e iniciou a pauta da reunião.

1. Aprovação Ata da 146 ordinária de 13/08/2024.

   A minuta da Ata, enviada pelo CONSEMAC a todos os Conselheiros para avaliação prévia, foi submetida ao Plenário e aprovada por unanimidade.

2. Apresentação das atividades na revisão do Regimento Interno.

   O Sr. Hélio Vanderlei deu a palavra para o Sr. Roberto Rocha (APEDEMA/RJ) para uma breve apresentação das atividades em andamento no grupo de trabalho para a revisão do regimento interno do CONSEMAC.

O Sr. Roberto explicou as razões pelas quais as alterações no regimento surgiram após uma análise do processo eleitoral, que apresenta diversas lacunas em termos de critérios como o desempate entre as entidades candidatas na eleição. Afirmou que as alterações não devem se concentrar apenas nos artigos referentes ao processo eleitoral, mas também nos 55 artigos que compõem o regimento interno. Com apenas duas reuniões, não foi possível elaborar uma proposta para essas mudanças essenciais para o fortalecimento do CONSEMAC, que atualmente está sem recursos para cumprir suas obrigações regimentais descritas nos dois primeiros artigos.

> "Art. 1º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro, assim denominado pela Lei Municipal nº 2.390, de 01.12.95, órgão deliberativo, normativo e fiscalizador sobre o qual dispõe o art. 129 da Lei Orgânica Municipal, integra o sistema municipal de gestão ambiental, exercendo sua competência nos termos do presente Regimento Interno, que estabelece as normas de sua organização e funcionamento.
>
> Art. 2º - Cabe ao Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro, para cumprimento de sua competência, o exercício das atribuições especificadas no art. 129 da Lei Orgânica Municipal, do art. 2º da Lei nº 2.390/95 e tantas quais lhe forem estabelecidas pelas normas e regulamentos legais, de forma a definir, acompanhar, fiscalizar, promover e avaliar políticas, ações, projetos e programas referentes às questões relativas ao meio ambiente.
>
> Parágrafo único – Os órgãos da administração municipal, em suas deliberações, atenderão às diretrizes gerais determinadas pelo Conselho."

Regimento interno CONSEMAC Publicada no Diário Oficial do Município de 12 / 12 / 2014, pág. 61 a 64.

Temos que construir com base na análise dos artigos uma alteração regimentar que estruture uma nova versão que fortaleça o conselho em suas atribuições, mas com uma estrutura que permita o desenvolvimento dos trabalhos dos conselheiros na atuação regulamentar para a definir, acompanhar, fiscalizar, promover e avaliar políticas, ações, projetos e programas referentes às questões relativas ao meio ambiente com processos e procedimentos bem definidos e presentes na atualização que estamos construindo.

Concluiu que, apesar do pouco tempo até a reunião de dezembro, o grupo deve apresentar algumas propostas para atingir os objetivos apresentados.

O Sr. Hélio Vanderlei, agradeceu a fala do Sr. Roberto Rocha (APEDEMA/RJ) e abriu para o proximo item de pauta

3. Assuntos gerais.

O conselheiro Roberto Rocha (APEDEMA/RJ) relatou algumas experiências negativas no exercício da atribuição dos conselheiros em uma diligência de fiscalização, onde os conselheiros não tiveram acesso somente com a intervenção de uma promotora de justiça.

O Sr. Abílio Tozini (FAM-Rio) disse que no Conselho de Saúde os conselheiros têm um crachá de identificação.

O conselheiro Roberto Rocha (APEDEMA/RJ) ressaltou que, no CONSEMAC, não há uma identificação que possa ser usada pelos conselheiros em casos de necessidade de identificação, como no exemplo mencionado anteriormente na fiscalização.

O Sr. Tarcísio Feitosa (Pastoral da Ecologia Integral) salientou a importância da inclusão de procedimentos no regimento interno, nos atos de fiscalização e demais ações realizadas pelos conselheiros no exercício de suas atribuições, com os técnicos da SMAC atuando em conjunto. Concluiu que esses procedimentos trarão segurança às ações dos concelheiros e das equipes técnicas que atuarão nas atividades ligadas ao CONSEMAC.

O Sr. Morvan Nobre (SEAERJ) assumiu a palavra, salientando que os conselheiros exercem um trabalho voluntário e que não há uma estrutura para apoiar os trabalhos solicitados, ressaltando a falta de um secretariado de apoio com habilidades de redação, revisão e experiência em termo jurídico para o apoio aos trabalhos solicitados pelos conselheiros.

Completou, acrescentando, que a equipe de apoio administrativo tem como objetivo regular os processos do CONSEMAC junto à SMAC, atendendo às atribuições estabelecidas no regimento interno de forma eficiente.

O Sr. Roberto Rocha (APEDEMA/RJ) retomou apalavra informando que trabalha em uma proposta para uma câmara técnica das APs 1 a 5 para receber opiniões das diversas Aps da cidade sobre as realidades locais diferenciadas e que isso seria um embrião para termos concelhos regionalizados como São Paulo, com conselhos regionais que levam suas demandas ao conselho maior o CONSEMAC, aumentando assim o número de representantes em escala. O Rio de Janeiro tem estas necessidades e não pode ser acanhado em representatividade socioambiental.

O Sr. Paulo Silva (SMDUE) esclareceu sobre os processos em andamento na prefeitura que estão sendo digitalizados, o que significa que setores que, anteriormente, eram descentralizados na pesquisa de processos demandavam um tempo considerável. A digitalização tem como objetivo agilizar o andamento do acesso, de modo a torná-lo o mais ágil possível. Com processos digitais, temos mais agilidade em toda a administração municipal e nos acessos a outras secretarias. Falou sobre os passivos que precisam de respostas para órgãos de controle externo e sobre a digitalização que está se desenvolvendo. Aumentou a transparência.

O Sr. Abílio Tozini (FAM-Rio) destacou a importância de uma dotação orçamentária para apoiar os conselheiros de forma independente e contratar técnicos que possam dar suporte às atividades dos conselheiros, seguindo os moldes do CREA. O CONAMA tem um orçamento independente, que, no nosso caso, está ligado à SMAC. Ele concluiu que sabe que os assuntos orçamentários são sensíveis e espera que as alterações sejam feitas para fortalecer o conselho.

Sr.ª Veronica Beck (AMAF), argumentou sobre os sigilos nos processos que não estão disponibilizados e que o sigilo poderia estar ligado apenas identidade como nome, CPF, CNPJ, etc. e não ao teor do processo de licenciamento onde não é possível saber que tipo de empreendimento está sendo licenciado em um determinado endereço que pode impactar toda uma vizinhança.

Sr.ª Veronica Beck (AMAF), argumentou sobre a falta de transparência em relação às medidas compensatórias e da falta de uma plataforma digital que informasse com base nos endereços e permitisse uma transparência das medidas compensatórias como a sociedade precisa e tem direito e que infelizmente em varais áreas da cidade arvores são removidas criando uma zona de calor e não se sabe para onde as medidas compensatórias serão aplicadas deixando a sociedade sem a resposta de direito

O Sr. Hélio Vanderlei lembrou que o Arquiteto Felipe apresentou uma planilha com um pre levantamento com os processos relativos às medidas compensatórias e a planilha que esta sendo gerenciada atualmente pela secretaria de gestão e contratos onde a SUBBIO define com base em avaliação técnicas esclareceu que levaria a secretaria Eliana Cacique da necessidade de se apresentar na última plenárias informações pertinentes em relação aos assuntos tratados no conselho que ainda sofrem de posicionamento como esta planilha sobre esta gestão de 2 anos na secretaria para dar uma justificativa aos conselheiros e do que não se consegue no último 5 anos, acrescentou que o papel do

secretário executivo exatamente este por não ter poder de decisão, mas sim de encaminhamento do que vocês me demandam como secretario executivo.

O Sr. Tarcísio Feitosa ressaltou a relevância da transparência dos processos para que os técnicos não sejam punidos em relação ao andamento dos mesmos

O Sr. Paulo Cesar da Silva (SMDUE) afirmou que, com a digitalização do licenciamento ambiental, hoje a prefeitura pode responder com mais rapidez e que a equipe de arquitetos e outros profissionais envolvidos no licenciamento cumprem as diretrizes legais, apresentando respostas técnicas que estão no sistema digitalizado para acelerar a demanda por respostas sobre licenciamento ambiental. Estou aqui para responder às solicitações e apresentar respostas, identificando onde estamos acertando e errando para tomar as medidas de correção necessárias para atender às solicitações, em conjunto com nossos técnicos que atuam no licenciamento.

Pelo adiantar da hora o Sr. Hélio Vanderlei passou para o proximo item de pauta

4. Propostas de pauta para a próxima reunião.

O Sr. Hélio Vanderlei concedeu a palavra ao Sr. Décio Machado, que solicitou que as sugestões de pauta para a próxima reunião ordinária do CONSEMAC fossem enviadas por e-mail para consemac.pcrj@gmail.com para registro.

O Sr. Helio Vanderlei agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Eliana Cacique Romano Rodrigues

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Clima

Presidente do CONSEMAC